Compostellano archiepiscopo Ulixbonensis et Elborensis episcopalus siibiiciunlur (I).

lanocentius episcopas · Latin

XXIII.

Compostellano archiepiscopo Ulixbonensis et Elborensis episcopalus siibiiciunlur (I).

.SliM.MAUlUM

Status controversine inter archiepiscopuni ComposteUanum et episcoposUlixbonenseni et Elborensem. — Quo iure hae Ecclesiae archiepiscopo Compostellano subiectae. — lura archiepiscopi violata. — Ab archi- episcopo propositae raliones. — Archiep. Bracarensis momenta. — Corapostellani

(1) Ex Baliiz., Epist. 59.

4o C. 1199 INNOCENTI! s 111 pp. 153 Kn. C. 1199

responsiones, etc. — Quid fecerint hac in re Romani Pontifices — Literae Coe- leslini PP. super eodem negolio. —

Quod per t'alsuni piocuralorein agitiir in iudirid vaiel, si postea per doniinum appro- batur. — Uecrelum Pontitìcis quo delìni- tur Composlellan. Ecdesiain metropolitico iure in duubus supradictis episcopal. gau- dere: — Cum soiitis (iausulis,

lanocentius episcopas servus servoram Dei, Fetro Compostellano archiepiscopo.

Staus I

Io causa duorum ef^iscopaluuin, vide- licet Ulixbonen. el Elboren., quae iiiier le ac venerabilein fralrem nostrum Bra- caren. archiepiscopuni vertebalur; cuius examinatiouein plenariani sola seulfniia

ElbùreuiéfL

Sedi Apostolicae reservala, felicis recor- dationis Urbanus Papa praedecessor no- sler vicedomino Brisien. et magistro I. Bergomeu. coramisii in Hispaniam de stìnatis : te coram ipso vicedomino , altero ìam collega post citaiionem de- l'unclo, contra dictuni archiepiscopum ìd ioitio proposuisse cognovimus, quod Bracaren. archiepiscopus post litie'as cilationis reccpias , post appellatiouein el inhibilionem a le inierpositas, ne in praediclis episcopalibus aliquid in tuum praeiudicium atlentaret, eleclos illius lemporis consecravit. Unde te offensum graviler querebaris: ubi a te nihilominus

Qao iure bae tcclesiae ar- itiiepis. Coni- postelltuo iub- lecue.

full propositum conlra ipsum, quod ante invasionem barbaricam Ulixbona et El- lìora civitaies ad Eraeriten. metropolira perlinebanl; sed ea postmodum captivaia, et ipsae cum ea captivae fuerunt, donec dignitas eìus cum omoi iure suo io Composiellaua Ecclesia est translata. Diclae quoque civitaies chrislianorum cullui sunl faciente Domino restitutae: de quibus usque ad tempora iam dicti praedecessoris nostri non fuit in du- bium revocatum, quìn ad Compostel- lanam Ecclesiam perlinerent: licei les Portugall. ad suggestionem Bracaren. Ecclesiae ius Ecclesiae Composteilan.

Bull. Rom Voi. III. -20

pluiifs molestavit: prò cuius proliibilioue secundus Elboren. eleclus io tantum distulit consecrari, quod absque conse- cratione decessit: cuius successor , et lertius L'iixbonen. eleclus praefato rege vivente non fuerunt ab aliquoconsecrati. Huius autem violentiani successor filius superavil: cogens Bracaren. archiepi- scopum cogi volenlem, ut iam dictos eleclos, quod pater nunquam fecerat, consecraret. Contra quod ex parte tua prius fuerat ad Sedem Apostolicam ap- pellatum: a qua commissionem, de qua praemisimus impetraras: proponens coram diclo vicedomino Brixien. te illos duos episcopalus possidere, ac possedisse . atque ad tuam ipsos Ecclesiam perlinere; petens nihilominus: ut Bracaren. archi- episcopus libi de illatis iniuriis satisfa- ceret, et cohiberelur de caelero, ne io praedictis episcopalibus le libere ali iurisdictione metropolitica impedirei, quos ad Ecclesiam tuam indobitaie spedare per Apostolicae Sedis privilegia; concilia quoque, divisiones, et hislorias, et pu- blicam famam, sicut in causa quatuor episcopaluum feceras oslendere nitebaris, parte altera respondeole Bracaren. Ec-

Ab arcbiépl- scopu proposi- ut rationet.

clesiam illos duos episcopalus, et possi- sidere lune, et ab eo tempore possedisse. quo per gratiam Dei, el virtutem A. regis Porlugallen. duae civilaies prae- dictae de manu paganorum fueranl libe- ratae, atque ad culium fidei chrislianae per Bracaren. archiepiscopi praedicatio- nem reduclae: et iure suo sic usura archiepiscopalum Bracaren. asserebat libi aiiqualenus iniuriam non fecisse. Ex his ergo circa iniuriarum possessionis, et proprieiatis arliculos , inlenlionem tuam asserebas esse fundalam, el ad sin- gulos articulos parlem alleram respou- ilisse. Ad iniurias quidem el possessio- nem expresse, ad proprieiatem vero la- lenler; cum iuxla canonicas sanctiones quicquam ad suam calhedram perlincnlia loca lucrari negligunl in calholicam uni- lalem. si post tempus canonicurn id

|

!

Archie . Br.- l'srensit fflO- luecil»

moniti nou effeceriul, ad eum perveniunt, qui polerii ea sua praedicatione lucrar!. Porro Bracaren. arcliiepiscopus respon- debal, quod cum in praemisso iudicio salisfaclio tantum iniuriarum petita fuisset, et ut coliiberetur arcliiepiscopus Hra- caren. ne impediret te uti iurisdiclione metropolitica in illis duobus episcopatibus, sicut ex forma libelli coniicitur manifeste: profecto nec proprietatem, nec possessionem ab eo iam petere poteras in praesenti iudicio, praesertim cum te diceres possessorem ; unde proprietatem vel possessionem ab eo pelere non va- lebas, quae nonnisi a possidenlibus re- petuntur; adiungens, quod, etsi ad pro- prietatem vel possessionem aliquid perti- nens a parte sua corani nobis fuerit allegatum, cum ius suum fuerit prote- stala, non debebat in eius dispendium redundare. Interdictum quoque uti pos- sidetis, quod in hoc casu locum videbatur liabere: cum utraque partium se possi- dere diceret, libi non competere propo- nebat, cum te, sicut dicebat, non proba- veris possessorem, nec interdicto ilio alius agere, valeat, quam possessor; in quo ille debet per sententiam obtinere, qui nec vi, nec clam, nec precario ab altero

Compo'telltDJ respODSÌOD9E,

possidei. Tu vero possessionem Ecclesiae tuae multipliciter ostendere satagebas, tam per confessiones adversae partis, quam per eleclorum et episcoporum re- cogniliones, et professiones, et obedien- dientiam eorundem, quam etiam per executiones Romanorum Ponliricum,quae singula tam instrumentis, quam testibus asserebas esse probata. Inlerrogatus enim in iure G. Bracaren. archiepiscopus prosimus antecessor islius , si credebai aliquem praedecessorum suorum hos epi- scopatus aliquando possedisse, respondii: quidam dicunt sic, quidam non, et ideo nescio quibus credam : et addidit postea: nec inde cerlus sum, nec incer- tus; quae verba in id eum videbantur inducere, ut nullum praedecessorum suorum crederei possedisse. Primus au- tem post liberationem Ulixbonen. epi scopus G. nomine, necnon et Alvarus successor ipsius professionem fecerunt in scriptis, et eliain manualem Compo- stellanan. archiepiscopo, et ei sicut me iropolitanosuo reverenliam et obedientiam impenderunt. Terlius quoque qui super- est, dum adhuc esset elecius, idem cum tota sua Ecclesia recognovit, veniens ut confirmationem electionis, et munus con- secrationis reciperet ab archiepiscopo memoralo, nisi de medio fere ilineris per prohibitionem regis sui fuisset ad propria revocatus: sicut per mullos testes asserebas esse probalum. Executiones

QuiJ f-cerim „i'!,'ì,i'pon7ificeT

quoque Romanorum Ponlificum, vide- licet Alexandri, Lucii et Coelestini, qui possessionem, quam te habere, licei cum perturbatione, credebas, declarare voluerunt, demonslrant, quod te in ple- num iurisdiclionis usum inducere cu- raverunt, facultatem libi liberam tribu- entes suspendendi, excommunicandi, et electionem cassandi, praecipientes etiam sentenlias a te latas inviolabiliter obser- vari, sicut in eorundem litteris continetur. Pro iurisdiclionis autem execulione li- bere obtinenda in Elboren. episcopatu, punitus est Bracaren. archiepiscopus in e|iiscopalibus Galleliae tibi per Sedem Apostolicam assignatis, sicut in litteris bonae memoriae Alexandri Papae conti- neri dicebas. Ex litteris etiam Ulixbonen. episcopi, quas ostendebas bullatas, osten- dere nitebaris, quod Elboren. episcopus sententiam a te latam in ipsum incae- peral observare. Bracaren, antera archi- episcopus respondebat professiones prae- diclas non esse per testes approbatas, quandam ipsis teslibus de ralione lem- poris impossibilitatem obiiciens; asserens etiam, quod per professiones huiusmod: clam ignorante Bracaren. archiepiscopo faclas, non potuit Ecclesia Bracaren. sua possessione privari: cum, et quaedam earum factae fuisse probentur, cura Ulixbonen. episcopus exulabat , posses- sionem suam multo plenius et efficacius

satagens comprobare: cum omnes epi- scopi a liberatioiie civitaium illarum in illis duobus episcopatibus per Bracaren. archiepiscopum fuerint consecrati, qui ei tanquam suo metropolitano reverenliam et obedienliam impenderunt, venientes ad concilia Bracare», lanquam proprii suflfraganei et querelas suas coram eo- dem archiepiscopo proponentes, sicut per mullos testes asserebat, et tuae partis, quaedam etiam instrumenta suiScienler

iii«r»e c-ie- iesiini PP. su- per eo(i«m ne- """"

esse ppobalum. Litteras autera bonae mcmoriae LiOeleslini Fapae praedeces- ■/-●l'I-» j soris nostri super eodem negocio prò te centra Bracaren. Ecclesiam impetratas, in nullo sibi posse praeiudicare dicebat; cum lite pendente fuerint irapetratae, quando non licei eiiara supplicare. Tu vero praeter praemissa forlius allegabas, quod cum G. Bracaren. archiepiscopus et M. canonieus et clericus tuus olim essenl in praesentia bonae memoriae Alexandri Papae praedecessoris nostri pariter constituti, eodem M. clerico tuo firmiter praeponente, quod Bracaren. archiepiscopus plures de suffraganeis tuis, et praecipue Ulixbonen. et Elboren. episcopos occupaverat; dictus archiepi- scopus e contra respondens asseruit, quod praefatos episcopos nullatenus de- tineret, nec ab eis obedienliam vel re- verenliam aliquara exigeret, nec etiam quomodolibet impedire!, quo minus libi, et Ecclesiae tuae obediant, et subiectio- nem impendaut. Adiecit etiam quod cum nobilis vir dux Porlugallen. civitatem Elboren. coepisset, ne in paganismum rediret, instanlia eius N. praedecessor suus ibidem episcopum consecravit. Sed tamen ab eo nullam obedienliam vel reverenliam requisivit, immo, ut Eccle- siae Compostellanae obediret mandavil, qui nondum propter paupertateni, et quia nimiuni remotus est, ad tuam ac- cessit

Ecclesiam. De aliis vero episco- patibus quos idem M. clericus tuus di- cebat ad tuam Ecclesiam pertinere, dixit quod ad Ecclesiam suam spectant, et sibi iure metropolitico debent subesse, et super hoc privilegium Rornanorum Pon- lificum multa produxit. Cumque ab eo- dem nuncio tuo idem praedecessor no- ster insiantius requisissel, si qua exinde privilegia Ecclesia tua haberet, et ipse asseverasset se id omnino nescire, staluit ut episcopi, quos Bracaren. non reco- gnovit, ad te perlinereni: asserens ad Ec- clesiam suam ipsos spedare, ei, el Ec- clesiae suae quousque hoc iudicio difB- nirelur, obedienliam et reverenliam im- pendant: et ipse praedictos duos epi- scopos libere libi, et Ecclesiae tuae obe- dire permiltat. Licei autem Bracaren. archiepiscopus conlra praedictas litteras allegaret, quod illa confessio sibi praeiu- dicare non poterai, cum in iure facla non fueril; eo quod praefatus M. non procuralor, aul responsalis, sed canonieus tantum, el clericus in illis lilleris ap- pellalur, quia tamen saepe dictus Bra- caren, archiepiscopus illas litteras inipe- Iravil, el eis prò se usus est in iudicio, magnumque de illis commodum acqui- sivi!: et tu quod per eundem M. cano- nicum el clericum tuum super hoc factum fuil ralum habes, et approbas. Unde iam ille non potesl obiicere, quod nullus prò parie sua ibi fueril procuralor: nam, el quod per falsum procuratorem agilnr in iudicio valet ulique, si postea per dominum approbatur: lum eliara praesumendum sii prò facto Romani Pontificis: unde couiicitur quod coram Alexandro Papa, qui slalutum illud emi- sit, lis fueril contestata. Nos altendenles' quod forma petilionis, quam tu in hoc iudicio porrexisti^ eadem est cum forma constitulionis, quam dictus praedecessor noster Alex. Papa fecisse probatur, cum forma quoque asserlionis, quam Bra- caren. archiepisoopus coram eodem Alex, fecisse dignoscitur, super quo lestes in hoc iudicio produci i fuerunl, et alle- slaliones etiam publicalae, necnon el super ipsis attesiationibus dispulatum, raiionibus et allegationibus utriusque

Al. e HM lofi Bn.LARirM BOMANTM .\ii.C. 1199

partis diligenter aiidills, et cognitis, atlestalionibus quoque ac instrumeiitis visis, et intelleclis, habito fratrum no- slrorum Consilio, de communi delibera- lione decerniraus, et seotenlialiler deffì- nimus, ut Bracaren. archiepiscopus, vel Ecclesia Bracaren. nullatenus le, vel Ecclesiam Compostellan. impediat, quo minus in praedictis duobus episcopalibus piene ac libere iurisdictionera metropo- lilicam valeas exercere. Nulli ergo eie. DefBnitionis etc.

Datura Lateran. sexlo nonas iulii.

Datum die i iulii H99, pontif. anno ii.

Source. Open the source witness. 1858 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-03, 1858-turin-bullarium-volume-03-latin. Source-derived reading-order LF lines 19994-20382. Exact scan leaf bounds 158-162; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:46:53Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.